

1500112-45.2022.8.26.0414

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Comarca: Palmeira D'Oeste

Foro: Foro de Palmeira D'Oeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmeira D'Oeste

Foro de Palmeira D'Oeste

Vara Única

Rua XV de Novembro, 4871, Palmeira D'oeste-SP - cep 15720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500112-45.2022.8.26.0414 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-45.2022.8.26.0414

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2063604/2022 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE, 17515506 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE,
4142/21/227 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE, 2063604 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUANDERSON SOARES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de LUANDERSON SOARES RIBEIRO, qualificado nos autos, imputando-lhe as condutas previstas pelo artigo 28 da Lei de Drogas, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes (na forma do artigo 70 do CP), bem como artigo 306 c/c art. 298, inciso III, também do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (artigo 69 da Lei Penal).

Segundo a acusação, no dia 14.11.2021, por volta das 04h15min, na vicinal Antônio Ponce Sernelheira, na cidade de Palmeira d'Oeste/SP, sem ser habilitado, o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ainda de acordo com a denúncia, na mesma data, horário e local, o réu praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em Gabrielly Eduarda Ferreira Silva e Viomar da Silva Gomes Junior.

Também consta da denúncia, na mesma data, horário e local, o réu trazia consigo e transportava, para fins de consumo pessoal, uma porção de Cannabis Sativa L., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Ministério Público se manifestou pela impossibilidade de suspensão condicional do processo (fl. 75).

Recebida a denúncia em 06.04.2022 (fl. 75).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fl.89/92).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fl. 93).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado. Após, as partes procederam aos debates.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A inicial acusatória se revela apta por descrever suficientemente a imputação, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mais, vale delinear o contexto normativo relativo ao delito imputado.

O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tinha originariamente sua redação descrita da seguinte forma:

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Com a edição da Lei 11.705/2008 passou a conter a seguinte redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Com o advento da Lei 12.760/2012 o referido tipo penal ficou assim descrito:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine

dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Finalmente, a Lei 12.971/2014 deu nova redação ao § 2º do referido dispositivo, nos seguintes termos:

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Tendo em vista a data dos acontecimentos, é aplicável o disposto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro com a redação atribuída pela Lei 12.760/2012, e com o § 2º com o novo texto introduzido pela Lei 12.971/2014.

Nessa medida, a configuração do indigitado delito poderia ser obtida, por exemplo, mediante teste do etilômetro ou exame de sangue.

Pois bem.

A materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência de autoria conhecida (fl. 5/8); pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica, que constatou a concentração de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue (fl. 29/32), patamar superior àquele permitido pela legislação de regência; laudo de lesão corporal das vítimas (fl. 35/36 e 39/40); auto de exibição e apreensão (fl. 11/12); fotografias (fl. 24/25); laudo químico toxicológico da droga (fl. 47/50), bem como pelas declarações prestadas na fase policial e em Juízo.

De outra parte, a autoria também é indubitosa.

Na delegacia de polícia, as testemunhas Alex Bruno Sabion e Emerson Reinaldo Marin Souza relataram que na data dos fatos foram acionados pelo SAMU para atender um acidente de trânsito. No local estava o acusado e Gabrielly. O denunciado confessou ter ingerido um copo de uísque. Vinha pela rodovia sentido Palmeira d'Oeste/SP. Desengatou a marcha do seu veículo e perdeu o controle. O veículo chocou-se contra uma árvore do lado direito da rodovia. O automóvel estava com a documentação em ordem. Foi levado para o pátio. LUANDERSON autorizou a extração de sangue para realização de exame de dosagem alcoólica. Foi encontrado com o acusado um dichavador com maconha em seu interior. Relatou que era usuário de maconha e pretendia consumir o produto que foi apreendido. Comprou a porção de droga e ingeriu bebida alcoólica na cidade de Santa Fé do Sul/SP (fl. 33).

Em Juízo, as testemunhas confirmaram suas declarações.

Ainda na delegacia de polícia, o acusado LUANDERSON SOARES RIBEIRO relatou que estava voltando de um show em Santa Fé do Sul/SP. Enquanto dirigia achava que a barra de direção havia quebrado. Perdeu o controle do veículo. O automóvel colidiu contra uma árvore. Sofreu lesões de natureza leve. Assumiu que era usuário de droga. A maconha e o dichavador encontrados eram do acusado (fl. 46).

Ouvido em Juízo, sustentou o mesmo. Acrescentou que tinha bebido uísque antes de conduzir o veículo automotor.

Pois bem.

Restou incontroverso que, em na ocorrência, o acusado conduzia veículo automotor em via pública e que ostentava concentração de álcool por litro de sangue superior àquela permitida por lei (fl. 29/32), o que basta para a configuração do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

Relativamente aos fatos o próprio acusado confessou aos policiais militares que havia ingerido um copo de uísque.

Ele não era habilitado.

Além disso, o acusado veio a colidir contra uma árvore, causando lesão corporal de natureza leve em duas passageiras do automóvel.

Como foram duas vítimas, houve concurso formal de delitos no que se reverá aos crimes de lesão corporal.

Na fase policial durante seu depoimento relatou que era usuário de droga e que a maconha e o dichavador encontrados no veículo o pertenciam.

Nessa medida, considerando os harmônicos e firmes depoimentos dos policiais, não há como se negar guarida à pretensão, reconhecendo-se a subsunção da conduta também ao tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Suficientemente demonstrado, pois, que o réu incorreu, nas condutas prescritas pelo artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, em concurso formal de delitos entre si (na forma do artigo 70 do Código Penal); pelo artigo 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; bem como pelo art. 28 da Lei de Drogas, em concurso material (artigo 69 da Lei Penal).

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Os autos não revelam condenação criminal transitada em julgado (fl.68/69).

O acusado confessou os fatos, incidindo a respectiva atenuante (CP, art. 65, III, d).

O réu era menor de 21 anos à época dos fatos, circunstância atenuante (CP, art. 65, I).

Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os crimes de lesão corporal culposa foram perpetrados em concurso formal de delitos entre si, pois, mediante uma só conduta, o réu praticou dois crimes idênticos (CP, art. 70).

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 meses de detenção. Na segunda fase, apesar das atenuantes, a pena já está no mínimo legal (S. 231/STJ). Na terceira fase, presente uma causa de aumento consubstanciada no concurso formal, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/6, tornando-a definitiva em 7 meses de detenção.

Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro

Presente uma circunstância agravante (CTB, art. 298, III).

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 meses de detenção e 10 dias multa. Na segunda fase, compenso a agravante do crime de trânsito as atenuantes, mantendo a reprimenda no mesmo patamar. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 6 meses de detenção, além de 10 dias-multa, no mínimo legal a unidade.

Considerando se tratar de crimes perpetrados em concurso material de delitos entre si (CP, art. 69), a pena do acusado alcançou 1 ano de detenção, além de 10 dias-multa, no mínimo legal a unidade.

Fixo a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação em 6 meses (CTB, art. 293).

Ausentes informações sobre reincidência ou maus antecedentes, fixo o regime inicial aberto (CP, art. 33).

Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), substituo a pena corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo nacional vigente, em favor de instituição a ser definida em sede de execução, podendo ser parcelada em até 4 vezes.

Ante a substituição da pena, deixo de suspendê-la (art. 77, CP).

Art. 28 da Lei 11.343/06

Quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06, fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado LUANDERSON SOARES RIBEIRO, como incurso pelo artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, em concurso formal de delitos (na forma do artigo 70 do Código Penal) e artigo 306 c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, no mínimo legal da unidade, ficando substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo nacionalmente vigente, em favor de instituição a ser definida em fase de execução, podendo ser parcelada em até 4 vezes; à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação por 6 meses; e, por fim, à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante a substituição da pena privativa de liberdade, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, ressalvada a possibilidade de estar preso por outros fatos.

Descabe a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, à míngua de pedido expresso (CPP, art. 387, IV).

Oportunamente:

- a) expeça-se guia de execução da pena restritiva de direitos;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- d) oficie-se ao órgão de trânsito competente;

e) intime-se o réu condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput); e
f) quanto à condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado, em execução, expeça-se mandado de intimação, carta precatória ou edital, conforme o caso, constando o seguinte: Em execução, fica advertido o sentenciado que, para além das consequências nocivas à saúde física e psíquica do indivíduo, o consumo de drogas gera inúmeros problemas à sociedade, estando relacionado à maioria dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA